

1500111-11.2019.8.26.0626

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Dano Qualificado

Magistrado: Diogo Volpe Gonçalves Soares

Comarca: Ubatuba

Foro: Foro de Ubatuba

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 20/09/2022

... da prova. Tóxicos. Condenação por tráfico ilícito de drogas. Defesa que busca, em sede de recurso, a incidência do redutor previsto no § 4º, do art. 33, da Lei Especial. Impossibilidade. As circunstâncias dos fatos geram presunção de não-satisfação de todos os requisitos legais. Inversão do ônus da prova. Precedente da C. Câmara Criminal. Penal. Crime hediondo ou a ele equiparado. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ubatuba

Foro de Ubatuba

3ª Vara

Rua Sérgio Lucindo da Silva, 571, Ubatuba-SP - cep 11680-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500111-11.2019.8.26.0626 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500111-11.2019.8.26.0626

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumário - Dano Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2056043/2019 - DEL.POL.UBATUBA, 3825877 - DEL.POL.UBATUBA, 1000/19/304 - DEL.POL.UBATUBA, 1000/2019 - DEL.POL.UBATUBA, 2056043 - DEL.POL.UBATUBA, 1000/19/304 - DEL.POL.UBATUBA, 2056043 - DEL.POL.UBATUBA, 1000/19/304 - DEL.POL.UBATUBA, 2056043 - DEL.POL.UBATUBA, 1000/19/304 - DEL.POL.UBATUBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEONARDO ANDRADE DA SILVA

Juiz de Direito: Dr. Diogo Volpe Gonçalves Soares

Vistos.

LEONARDO ANDRADE DA SILVA, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal.

Segundo a denúncia e o que consta nos autos de prisão em flagrante delito, no dia 22 de fevereiro de 2019, por volta de 12h30min., na Rua Engenho Velho, nº 112, Maranduba, na cidade e comarca de Ubatuba, o acusado deteriorou patrimônio do Município.

Laudo pericial acostado a fls. 94/97.

A denúncia foi recebida no dia 25 de junho de 2019, ocasião em que foi determinada a instauração de Incidente de Insanidade Mental (fls. 110).

Defesa escrita a fls. 142.

O despacho de recebimento da denúncia foi mantido (fls. 147).

Em audiência de instrução, foram ouvidas três testemunhas, bem como foi decretada a revelia do acusado, eis que o mesmo, embora devidamente intimado (fls. 200), não compareceu na audiência designada (fls. 216/217 e mídia gravada).

Encerrada a instrução, as partes apresentaram memoriais.

O Ministério Público, em apertada síntese, entendendo devidamente comprovados os fatos, postulou pela procedência da ação penal, com aplicação de medida de segurança consistente em internação, ante a constatação da inimputabilidade do acusado (fls. 211/213).

A Defesa, alegando insuficiência probatória e destacando a inimputabilidade apontada em laudo pericial, pugnou pela absolvição do réu (fls. 230).

É o relatório.

Fundamento e decido.

Em análise aos autos, verifico que, mormente a materialidade e autoria do delito terem restado devidamente demonstradas, torna-se inexorável a IMPROCEDÊNCIA da ação, ante a inimputabilidade do réu à época dos fatos, impondo-se, por tal motivo, a aplicação de medida de segurança. Senão vejamos.

Na fase inquisitorial, o acusado informou que é paciente psiquiátrico, que faz tratamento junto ao CAPS de Ubatuba, e relatou que, na data dos fatos, consumiu bebida alcoólica e teve um mal-estar, razão pela qual se deslocou a uma unidade de saúde situada no Bairro Maranduba. Registrou que sentiu dor muito intensa e bateu com a cabeça por diversas vezes no vidro acreditando que tal ação diminuiria sua enxaqueca. Frisou, ainda, que alguns vidros restaram quebrados.

O acusado LEONARDO não foi interrogado em Juízo, eis que, embora devidamente intimado (fls. 200), não compareceu na audiência designada, tornando-se, por conseguinte, revel (fls. 216/217).

O Policial Militar Luiz Fernando dos Santos Venâncio relatou que, na data dos fatos, foi acionado para atender uma ocorrência, tendo sido noticiada a presença de um indivíduo que estaria danificando objetos no posto de saúde. Lá chegando, constatou que o acusado possuía sangramento no rosto, originado após o mesmo quebrar vidros do imóvel utilizando a cabeça. Depois de se acalmar, LEONARDO foi submetido ao procedimento de sutura e medicado, tendo sido encaminhado posteriormente para a Delegacia de Polícia. Por fim, citou que recebeu informes que indicavam que o acusado teve tal atitude em razão da suposta demora em seu atendimento, bem como frisou que alguns vidros do imóvel estavam quebrados.

O Policial Militar Wagner Rodrigues dos Santos apresentou versão coesa e harmônica àquela prestada por seu colega de farda, ressaltando que o réu possuía lesões na face e que LEONARDO quebrou vidros do posto de atendimento médico.

Deve-se ressaltar que, como toda testemunha, os policiais militares e civis assumem o compromisso de dizer a verdade do que souberem e lhes for perguntado, ficando sujeitos, como quaisquer outras pessoas, às penas da lei, na hipótese de falso testemunho.

Seus depoimentos valem não pela condição que ostentam, mas pelo seu conteúdo de

verdade. Estando em harmonia com as demais provas dos autos, não há razão para desprezá-los. Desse modo, não se pode acolher a alegação, feita frequentemente, de que o testemunho de policiais não pode embasar a condenação.

Ressalto, por oportuno, que seria um tanto contraditório que o Estado dotasse os seus agentes de funções preventivas e repressivas à prática criminosa, sem conferir crédito às suas versões quando chamados a prestar esclarecimentos sobre os fatos.

Nesse sentido:

“Processo penal. Prova. Testemunhos de policiais. Os relatos de policiais têm eficácia probatória, preponderando sobre as palavras isoladas do agente, quando seguros, insuspeitos e estiverem em harmonia com o restante da prova. Tóxicos. Condenação por tráfico ilícito de drogas. Defesa que busca, em sede de recurso, a incidência do redutor previsto no § 4º, do art. 33, da Lei Especial. Impossibilidade. As circunstâncias dos fatos geram presunção de não-satisfação de todos os requisitos legais. Inversão do ônus da prova. Precedente da C. Câmara Criminal. Penal. Crime hediondo ou a ele equiparado. Imposição de regime inicial fechado. Necessidade. Incidência do artigo 2º, § 1º, da Lei dos Crimes Hediondos, com nova redação dada pela Lei nº 11.464/07. Alegação de inconstitucionalidade da norma afastada.” (TJSP - Apelação 0000445-74.2014.8.26.0439, 9ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Souza Nery, j. 21/05/2015).

TJSP: “Não se pode presumir em policiais ouvidos como testemunhas a intenção de incriminar falsamente o acusado da prática de crime contra a saúde pública na modalidade de tráfico de entorpecente por asseverarem que a substância tóxica foi encontrada em poder daquele. A presunção, ao contrário, é de idoneidade dessas testemunhas, ainda mais quando seus depoimentos são seguros, precisos e uniformes desde a fase inquisitorial e não há qualquer razão concreta de suspeição”.

Crime de tráfico Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar autoria e materialidade do delito Depoimentos de agentes policiais Validade e suficiência desde que inexistente contradição ou confronto com as demais provas Análise que se faz em cada caso concreto Ausência de dúvida que justifica o édito condenatório (TJSP, Apelação nº 0001234-91.2012.8.26.0197, Rel. Newton Neves, j. 19/03/2013).

A genitora do acusado, Sra. Maria do Socorro de Oliveira Lima, declarou que seu filho não compareceu à audiência de instrução porque estava passando por um período de surto há alguns meses, permanecendo grande parte do dia perambulando pelas ruas. Frisou que o mesmo é portador de esquizofrenia, e discorreu acerca do histórico de internações do réu. Mencionou que LEONARDO toma medicação controlada, tentou o suicídio, e fez tratamento junto ao CAPS. Destacou, ainda, que não presenciou os fatos, mas teve ciência que o filho chegou na unidade de saúde em surto e quebrou vidros do imóvel.

Isso posto, diante do contexto probatório amalhado nos autos, entendo que o conjunto probatório é robusto e conclusivo quanto à materialidade e à autoria do crime imputado ao acusado.

Por outro lado, considerando o resultado do Incidente de Insanidade Mental (processo nº 0003192-91.2019.8.26.0642), que, em sua conclusão apurou, que: “(...) O examinando, LEONARDO ANDRADE DA SILVA, é portador de alterações psíquicas, com sinais, história e sintomas compatíveis com moléstia mental alienante: Psicose Crônica – Transtorno Esquizotípico (CID F 21), sobre retardo mental leve (F 70). O consideramos, sob o ponto de vista médico legal, como inimputável para o delito descrito na denúncia”, entendo que se trata de hipótese de absolvição imprópria do acusado, nos termos do artigo 386, inciso VI e parágrafo único, inciso III, do Código de Processo Penal, c.c artigo 96, inciso I e artigo 97 ambos do Código

Penal, aplicando-lhe como medida de segurança a submissão a internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, que se mostra como mais adequada em razão das circunstâncias do caso em tela.

Neste sentido:

“Apelação Criminal – Furto simples – Absolvição imprópria – Imposição de medida de segurança, consistente em internação por um ano em hospital psiquiátrico ou estabelecimento correlato – Pleito de absolvição por insuficiência probatória ou insignificância do valor dos bens – Inadmissibilidade – Materialidade e autoria suficientemente demonstradas – As declarações da vítima e as demais provas apresentadas afiguram-se harmoniosas e convincentes – Valor das rei furtivae longe de ser considerado ínfimo, pois corresponde a cerca de 2/3 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos – Réu portador de maus antecedentes, com condenações definitivas por roubos e furtos – Apelante classificado como inimputável – Absolvição imprópria, com imposição de medida de segurança – Internação em Hospital Psiquiátrico – Medida adequada – Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, improvido”. (TJSP, Apelação 0015237-69.2012.8.26.0482, 13ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Moreira da Silva, j. 17/12/2015).

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação penal, para ABSOLVER IMPROPRIAMENTE LEONARDO ANDRADE DA SILVA, qualificado nos autos, da prática do crime previsto no artigo 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal, nos termos do artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal, haja vista sua inimputabilidade, aplicando-lhe, todavia, a medida de segurança consistente em INTERNAÇÃO EM HOSPITAL DE CUSTÓDIA E TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO, pelo prazo mínimo de 01 (um) ano, em estabelecimento a ser indicado pelo D. Juízo da Execução, nos termos do artigo 386, parágrafo único, inciso III, do Código de Processo Penal, c.c. o artigo 96, inciso I e com o artigo 97, ambos do Código Penal.

Caso seja descumprida a medida de segurança, não se exclui a possibilidade de o Juízo da Execução fixar condições específicas para o sentenciado.

Autorizo a extração das cópias que se fizerem necessárias.

Expeça-se certidão de honorários em favor do defensor nomeado de acordo com os atos praticados (fls. 137).

Custas na forma da lei.

P.R.I.

Ubatuba, 15 de setembro de 2022.

DIOGO VOLPE GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA